



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000978380

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0017579-02.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DANIEL MARTINS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para determinar o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.

São Paulo, 7 de dezembro de 2017.

Zorzi Rocha
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação sem revisão nº: 0017579-02.2015.8.26.0562

Apelante: DANIEL MARTINS DOS SANTOS

Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO

Juiz : LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA

Origem: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS

Voto nº 13.207

Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Correção da sanção penal. Parcial provimento ao recurso.

Adotado o relatório já existente (fls.147/148), acrescenta-se que se trata agora de apelação do Réu da sentença de fls.147/152 na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela acusação do crime de lesão corporal leve no âmbito da violência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

doméstica (artigo 129, § 9º, do Código Penal), pretendendo sua absolvição por insuficiência de provas (fls.162/165).

O recurso foi regularmente processado, com resposta do Ministério Público pelo seu não provimento (fls.171/175).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (fls.184/186).

É o relatório.

Convincente em parte o recurso, mas por fundamento diverso.

A prova oral produzida está contida em mídia digital separada e arquivada.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.06/07, e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls.12.

Na fase administrativa, o Réu não foi localizado (fls.56). Em Juízo, admitiu os fatos, dizendo que agrediu a vítima com chutes e socos, porque ela não usou o dinheiro que lhe, dera para comprar coisas para o bebê que esperavam, mas reataram cerca de quinze dias depois.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

A vítima Dayane declarou que: 1. foi casada com o Réu durante quatro anos, resultando um filho da união; 2. discutiram porque ele exigiu a devolução de R\$ 300,00 que lhe dera para despesas com o chá de bebê; 3. pegou o dinheiro dentro da casa de sua mãe, rasgando, razão pela qual o Réu ficou descontrolado; 4. ele a perseguiu e, com um chute, derrubou-a ao chão; 5. em seguida, desferiu socos em sua cabeça; 6. por fim, tentou pegar pedras para atirar, mas foi contido por um vizinho; 7. estava grávida, no sétimo mês de gestação; 8. reataram o relacionamento cerca de quinze dias depois, mas outras agressões ocorreram, separando-se definitivamente.

A testemunha Vera, mãe da vítima, disse que: 1. estava no trabalho, próximo ao local, quando um vizinho avisou que sua filha fora agredida pelo Réu; 2. chegando em casa, o Réu não estava, encontrando sua filha com lesões pelas agressões sofridas.

A prova produzida demonstrou, em síntese, que, após desentendimento, o Réu agrediu a vítima, sua esposa, no sétimo mês de gravidez, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de fls.12.

O conjunto probatório é, portanto, prova convincente para dar o lastro necessário, já muito bem exposto na Sentença, não autorizando a tese defensiva de absolvição.

Em razão da natureza incondicionada da ação penal de crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, pouco importa, para a configuração do fato típico, a extensão da lesão, ou, ainda menos, a suposta falta de intenção moral do agressor.

As declarações da vítima, em casos desta natureza, têm especial relevância, principalmente se corroboradas pela prova oral e pelo laudo pericial, como neste caso (fls.12), mesmo porque a violência geralmente é praticada com emprego da força física prevalente do homem, e quase sempre na ausência de outras pessoas.

A condenação era mesmo de rigor.

A sanção penal merece pequena corrigenda na intensidade, para correta observância do disposto no artigo 33, "*caput*", segunda parte, do Código Penal (a máxima intensidade para crime com pena de detenção é a semiaberta).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena.

ZORZI ROCHA
RELATOR